

RECURSO CÍVEL Nº 5072292-83.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

RECORRENTE: UFRJ-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (RÉU)

RECORRIDO: MONICA ANTUNES PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - ADMINISTRATIVO - ABONO DE PERMANÊNCIA - BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE FÉRIAS E GRATIFICAÇÃO NATALINA - VERBA DE NATUREZA INDENIZATORIA - NATUREZA REMUNERATÓRIA E CARÁTER PERMANENTE RECONHECIDOS PELO STJ NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL 1.192.556 (TEMA 424 DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS) - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS - AFETAÇÃO DO TEMA 1233 - AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO EM ÂMBITO NACIONAL - IRRESIGNAÇÃO DA PARTE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS NEGOU-LHES PROVIMENTO, devendo ser mantido o acórdão impugnado. A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019). Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 12 de março de 2025.

5072292-83.2024.4.02.5101

510015605169 .V2

RECURSO CÍVEL Nº 5072292-83.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

RECORRENTE: UFRJ-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (RÉU)

RECORRIDO: MONICA ANTUNES PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de **embargos** de declaração com pedido de efeitos modificativos do Acórdão prolatado pela 7ª Turma Recursal.

A UFRJ apresentou embargos de declaração alegando que a matéria discutida nos autos foi afetada pelo STJ sob Tema 1233, nesse sentido, pugna pela suspensão do feito. Ademais, no mérito sustenta que devido a natureza jurídica do abono permanência este não poderia ser incluído na base de cálculo das férias e da gratificação natalina.

Conheço do recurso interposto, eis que tempestivo.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

Os embargos declaratórios constituem modalidade de recurso com alcance bem definido, cabíveis apenas em caso de **obscuridade**, **contradição** ou **omissão** do provimento judicial atacado, nos termos do artigo 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil; e, no âmbito dos Juizados Especiais, a teor do que dispõem os artigos 48 a 50 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1º da Lei nº 10.259/01.

No caso concreto, não se vislumbra quaisquer das referidas hipóteses.

O Superior Tribunal de Justiça afetou o Tema Repetitivo 1233 para discutir se o abono de permanência integra as bases de cálculo do adicional de férias e da gratificação natalina (13º salário) dos servidores públicos federais.

No mencionado tema, **há a determinação de suspensão dos RESps e AREsps em segundo grau de jurisdição e/ou no Superior Tribunal de Justiça, todavia, não foi determinada a suspensão dos processos em âmbito nacional**, conforme faculta o artigo 1.037, inciso II do CPC/15.

Em relação ao mérito, no tocante a suposta natureza *sui generis* do **abono permanência**, o Acórdão embargado consignou que, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, **são incontroversas a natureza remuneratória e o caráter permanente do abono de permanência**, o que o enquadra no conceito de remuneração estabelecido pelo art. 41, *caput*, da Lei 8.112/1990, e impõe a sua integração na base de cálculo do adicional de férias e da gratificação natalina, nos termos dos artigos 63, *caput*, e 76, *caput*, da referida Lei 8.112/1990, inexistindo portando omissão a respeito do tema.

Ademais, o Embargante sustenta que *"é irrelevante invocar a natureza remuneratória do abono de permanência, porque nenhum argumento, por mais sedutor que seja, pode levar ao pagamento dessa verba em valor superior ao da contribuição previdenciária"*, todavia, a presente demanda não tem como objetivo alterar o valor do **abono permanência**, mas apenas que este seja considerado na base de cálculo da gratificação natalina e do terço constitucional de férias em decorrência de seu caráter remuneratório.

Por fim, o caráter remuneratório de uma verba em específico não é determinado pela incidência de contribuição previdenciária, e, no caso do **abono permanência**, a não incidência decorre de uma previsão constitucional, o que não afasta a natureza remuneratória da supracitada verba nos termos da jurisprudência consolidado do STJ:

O abono de permanência é uma vantagem de caráter permanente, incorporando-se ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, e insere-se no conceito de remuneração do cargo efetivo. Dessa forma, o abono de permanência pode ser incluído na base de cálculo do terço constitucional de férias e da gratificação natalina (13º salário), por incidirem tais rubricas sobre a remuneração dos servidores.

STJ. 1ª Turma. AgInt no REsp 1.971.130-RN, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 4/9/2023 (Info 790)

Diante desse quadro, não há razões para sobrestamento do feito, sob pena de violar os princípios basilares do Juizado Especial, sobretudo os da celeridade e eficiência.

A Turma Recursal apreciou a legislação de regência da forma que, sob sua ótica, mais se coaduna com a hipótese, ainda que não seja esta a que satisfaça a parte embargante. Deste modo, descabe, na espécie, o requerimento de manifestação expressa sobre supostas ofensas à lei ou à Constituição Federal, a título de prequestionamento, pois a fundamentação adotada é suficiente para a solução do caso concreto, tal como preceitua o artigo 93, IX, da Carta Constitucional.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em Questão de Ordem suscitada pelo Ministro Gilmar Mendes no AI 791292 QO-RG, julgada em 23.06.2010 (Dje-149 - 12.08.2010), após reconhecer a repercussão geral do tema, reafirmou a jurisprudência no sentido de que **"o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão"**. Precedentes citados: MS 26.163, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje 5.9.2008; RE 418.416, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 19.12.2006.

Registre-se que o recurso interposto, ainda que com o fim de prequestionamento, deve observância ao artigo 1.022 do CPC (artigo 535 do antigo CPC), **o que não ocorreu na hipótese**. Nesse sentido: EDcl no MS 11.484/DF, Rel. Min. PAULO GALLOTTI, TERCEIRA SEÇÃO, DJ 2/10/2006; EDcl no AgRg no REsp 932.578/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2009, DJe 07/12/2009; EDcl no AgRg no REsp 932.578/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2009, DJe 07/12/2009.

O que se verifica, no caso concreto, é a pretensão de promover a rediscussão da matéria, com o intuito de fazer prevalecer a tese jurídica invocada pelo(a) recorrente. Nesse contexto, os presentes embargos não se prestam ao fim pretendido pela parte embargante, que poderá, no entanto, valer-se da via recursal adequada.

Nesse sentido, orienta-se a jurisprudência dos Tribunais Superiores. No âmbito do STF, podemos citar o **ARE 831892 AgR-ED (Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 07/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-074 DIVULG 20-04-2015 PUBLIC 22-04-2015)** e o **RE 599271 AgR-AgR-ED (Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado**

em 08/09/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-188 DIVULG 21-09-2015 PUBLIC 22-09-2015). No STJ, destaco o seguinte precedente: **AgRg no AREsp 548.441/RJ** (Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 24/09/2014).

Ante o exposto, voto por **CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS NEGO-LHES PROVIMENTO**, devendo ser mantido o acórdão impugnado. **A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).** Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto.

5072292-83.2024.4.02.5101

510015605168 .V2